

CORANTIOQUIA - Oficina Territorial Tahamíes Santa Rosa De Osos

RESOLUCIÓN

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Fecha: 29-dic-2025 04:23 PM Pág: 15

Anexos: 39 PAGINAS

Archivar en: 160TH8-2025-35*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Radicado por: Gloria Lucía Carvajal Gómez



160TH-RES2512-4880

Favor citar este número al responder

“POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE”

El jefe (E) de la Oficina Territorial Tahamíes de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia, en cumplimiento de sus facultades conferidas mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N.º 586 de 14 de agosto de 2020(modificado por el Acuerdo N° 180-ACU2201-629 del 27 de enero de 2022), en concordancia con la Resolución N.º 040-RES2507-2189 del 15 de julio de 2025 y la Resolución N.º 040-RES2509-3014 del 11 de septiembre de 2025, y

CONSIDERANDO

Que, en Expediente TH8-2025-35, mediante radicado 160TH-COE2505-19372 del 27 de mayo de 2025, la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, con NIT. Nro. 890.900.286-0, por medio del Secretario de Infraestructura Física, el señor LUIS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.530.100, presenta solicitud de ocupación de cauce, para llevar a cabo una obra consistente en la construcción del puente en la vía Puente Gavino – Gómez Plata – Carolina del Príncipe – La Herradura – partidas de Guadalupe – Guadalupe, en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia.

Que junto con el Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos se anexaron los siguientes documentos:

- Oficio solicitud de permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos en la vía Barbosa – Gómez Plata, en el municipio de Santa Rosa de Osos, Vereda La Clara, Río Porce.
- Cédula de ciudadanía del señor Luis Horacio Gallón Arango.
- Decreto 2024070000001 de 01 de enero de 2024, “Por medio del cual se realizan unos nombramientos en empleos del nivel directivo de la Planta Global de la Administración Departamental - nivel central y en las Entidades Descentralizadas del Departamento de Antioquia”.
- Decreto 2024070005184 de 31 de diciembre de 2024, “Por medio del cual se incorpora el personal directivo en la planta global de empleos de la administración departamental - nivel central”.
- Formulario del Registro Único Tributario – RUT.
- Medidas de manejo ambiental para la ocupación de cauce sobre el río Porce.
- Estudios y diseños para la construcción del puente en la vía Puente Gavino – Gómez Plata – Carolina del Príncipe – La Herradura – partidas a Guadalupe – Guadalupe, en la subregión norte del departamento de Antioquia.
- Anexo 1. determinación del costo del proyecto.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

- Factura electrónica de venta TH-4960 con referencia de pago Nro. 9206954 de 13 de mayo de 2025.
- Recibo de Caja Nro. RC-303075 de 27 de mayo de 2025.

Que mediante acto administrativo Nro. 160TH-ADM2506-1478 del 09 de junio de 2025, notificado el 31 de julio de 2025, mediante el cual, en su artículo primero dispone requerir a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, para que proceda a dar cumplimiento una vez el presente acto se encuentre ejecutoriado, a los siguientes requerimientos, en el término previsto para tal fin:

Nro.	Obligación	Plazo (Meses)
1	Documento donde se delegue al Secretario de Infraestructura la competencia para solicitar en nombre de esta entidad los permisos ambientales correspondientes, por parte del Gobernador de Antioquia, es decir el representante legal de la Gobernación de Antioquia.	1

Que la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA mediante comunicación oficial externa con radicado Nro. 160TH-COE2507-27196 de 31 de julio de 2025, remite el Decreto D2025070003201 de 18 de julio de 2025, por el cual delega al Secretario de Infraestructura Física la representación en los trámites ambientales que deba realizar la Gobernación de Antioquia.

Que mediante Acto Administrativo con Radicado 160TH-ADM2508-5254 del 06 de agosto de 2025, notificado el 11 de agosto de 2025, se admite la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y se da apertura al expediente TH8-2025-34 y se ordena la evaluación técnica para determinar la viabilidad del permiso solicitado.

Que una vez realizada dicha evaluación técnica, dio como resultado el informe técnico con Radicado Nro. 160TH-IT2511-11495 del 28 de noviembre de 2025, en la que se evidenció que:

“(…)

4 Conclusiones:

Finalizado la evaluación del documento estudio hidrológico, hidráulico y de socavación, presentado para el proyecto de construcción del puente Gavino de la vía Departamental Puente Gavino-Gomez Plata-Carolina-Guadalupe, además de las observaciones del lugar derivados de la visita técnica, se concluye que:

Se proyecta la construcción de un puente vehicular sobre el rio Porce a localizar en las coordenadas planas Magna-Sirgas origen Nacional X: 4756820.83 y Y: 2284559,00 o coordenadas geográficas en el acceso al predio a intervenir 6°34' 15.43"N 75°12'0.91"W, en las veredas La Lomita (La Clara) y La Cumbre de los Municipios de Santa Rosa de Osos y Yolombó

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

respectivamente, en el PR2 + 560 de la Ruta 62 21 que de Medellín conduce a Yolombó.

Con este puente se pretende dar remplazo, como alternativa principal, al puente actual conocido como “Puente Gavino”, que por su antigüedad presenta deterioro y deficiencias estructurales. La nueva obra de cruce tiene por objeto mejorar la seguridad para el tránsito de los usuarios de las vías departamentales hacia Gomez plata, Carolina y Guadalupe; y la via Troncal del Nordeste que comunica con los municipios de Yolombo, Amalfi y Anorí., reduciendo curvas muy cerradas y ampliando el ancho de la calzada; y, además, reducir la vulnerabilidad de la estructura a avenidas torrenciales del rio Porce, dado que la creciente máxima con periodo de retorno de los 100 años, según resultados de los estudios de hidrología, hidráulico y de socavación, demuestran que dichos caudales pueden pasar debajo del puente sin mayores interrupciones.

El Departamento de Antioquia, hace entrega de los estudios de hidrología, de hidráulica, de socavación, planos y diseños de la obra propuesta para la solicitud de permiso de ocupación de cauce; información que es objeto de revisión y análisis en el presente informe, verificando una descripción muy completa y adecuada de las condiciones existentes sin la obra, y posteriormente con la incorporación del nuevo puente objeto de la solicitud, se verifica que no generan cambios significativos en la dinámica natural del cauce del rio Porce, además que busca solucionar la situación de transitabilidad y seguridad en este sector de los usuarios de las vías hacia Gomez Plata y Yolombó.

De acuerdo con el portal geográfico de la corporación en el aplicativo web MapGIS V9.0, se hace una verificación de las “Determinantes Ambientales” aplicables para el área del proyecto, encontrando que estos corresponden a: Estudio de amenazas del convenio No 9901 Fase II, que abarca el 41.88% del área de interés, y Estudio de Amenazas del convenio No 1502-6 de 2015, Santa Rosa de Osos, con un 58.12% de área; también aplica el POMCA Guadalupe-Medellin para Áreas complementarias para la conservación, Áreas de restauración ecológica, Áreas de recuperación de uso múltiple, y Áreas de amenazas Naturales; y aplican además las AFP- zona de retiros de 30 metros a fuentes hídricas.

Del determinante Ordenamiento territorial para los municipios de Santa Rosa de Osos y Yolombó, los Instrumentos de Planificación territorial vigentes indican que para el caso del municipio de Santa Rosa se trata de Áreas Para Desarrollo del turismo y para el Municipio de Yolombó es una zona de influencia del “SILAP La Cumbre”, donde se establecen como prioridad la conservación del recurso flora y fauna. En ambos casos, no existe prohibición para el desarrollo de obras de infraestructuras viales, siempre y cuando se realicen previamente los trámites de permisos ambientales ante las autoridades competentes, o se respeten las zonificación y reglamentación de usos principales, complementarios, compatibles y restringido del caso, como por ejemplo lo que se refiere al SILAP La Cumbre del Municipio de Yolombó; y las Zonas Forestales Protectoras -ZFP- de ambos municipios.

No obstante lo anterior, por las características de la obra hidráulica con respecto de dichos determinantes, se considera que, si bien, esta genera impactos sobre el entorno y recursos naturales, dichos impactos son de carácter mitigable para las intervenciones al recurso hídrico, flora y fauna;

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



160TH-COI2512-4880

adicionalmente, el objeto de la obra y su diseño fueron definidos como de reemplazo y mejoramiento principal del actual paso vehicular (puente Gavino), en beneficio de la seguridad de los usuarios de las vías departamentales Puente Gavino-Gomez Plata-Carolina-Guadalupe, y Puente Gavino-YolomboAmalfi-Anorí; dado que la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, en su función normativa debe desarrollar obras de mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento (entre otras actividades), en la red vial secundaria del Departamento, y una de estas funciones principales es la de propiciar el mejoramiento de la infraestructura vial como medio para apoyar la integración social de los habitantes del territorio Antioqueño.

De acuerdo con lo observado en la vista de campo, la obra de infraestructura vial solicitada en el presente trámite reduce la intervención y afectación del cauce natural del río Porce, lo que implica menor intervención del recurso hídrico dado que permite un tránsito del agua libre y sin obstáculos significativos.

Con base a lo observado durante el recorrido de campo con la presencia de la acompañante, y de la revisión y lectura de los documentos técnicos aportados por La secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia con la solicitud del permiso de ocupación de cauce, la construcción de esta obra hidráulica de cruce sobre el río Porce no implica deterioro y/o afectación del recurso natural agua, tampoco habrá una alteración significativa de la dinámica fluvial de la fuente hídrica.

No obstante lo anterior, el diseño geométrico y ubicación del nuevo puente Gavino si puede implicar afectación de cobertura vegetal nativa en las áreas de ingreso y salida de la calzada, los estribos y las curvas de intercambio y empalme a las vías pavimentadas en ambas márgenes del río, donde hacen presencia especies silvestres y plantadas de flora propias de la región, entre las cuales pueden hacer especies vedadas del orden nacional como los Zarros y las epífitas vasculares.

5 Recomendaciones:

Desde el punto de vista estrictamente técnico y ambiental, es viable el otorgamiento del permiso de ocupación de cauce de la fuente hídrica río Porce, localizado en la vía 62 AN 21-1, aproximadamente 1550 m. aguas abajo del cruce actual. El proyecto se encuentra ubicado en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia, en las partidas para Guadalupe y/o Carolina del Príncipe de la vía que comunica a Medellín, en las coordenadas planas MagnaSirgas origen Nacional X: 4756820.83, y Y: 2284559,00 o coordenadas geográficas en el acceso al predio a intervenir 6°34' 15.43"N 75°12' 0.91"W, en las veredas La Lomita (La Clara) y La Cumbre de los Municipios de Santa Rosa de Osos y Yolombó, respectivamente.

El proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular en concreto reforzado de 130 metros de longitud con dos apoyos en ambas márgenes del río, consistentes en vigas soportadas en pilas profundas de sección circular de 1.5 metros de diámetro, ubicadas en la terraza aluvial por fuera del canal central del cauce, lo cual evita alteraciones en el comportamiento del flujo. El puente se complementa con obras necesarias para el intercambio vial con las vías departamentales hacia el municipio de Gómez Plata por margen izquierda y por margen derecha con la vía Troncal del Nordeste hacia el Municipio de

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

Yolombó. En la siguiente imagen se muestra la ubicación y configuración geométrica del puente y sus accesos:

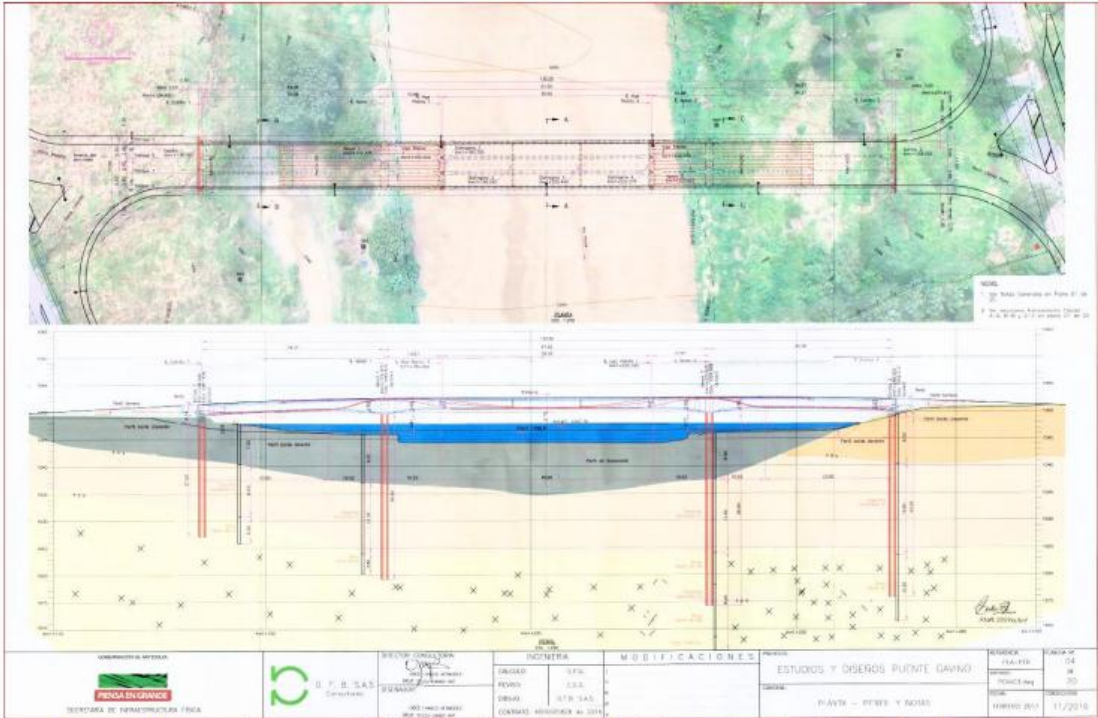


Imagen 1. Vista en planta y sección longitudinal del puente solicitado en el permiso. Fuente: Estudio aportado por la Gobernación de Antioquia- secretaria de infraestructura física.

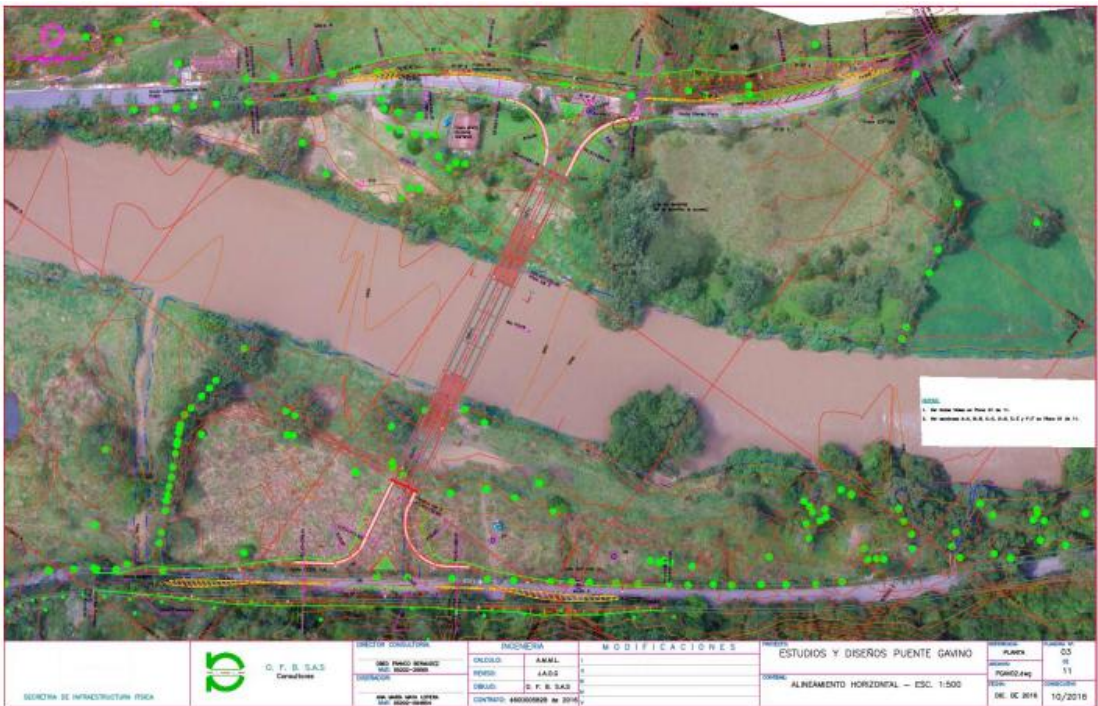


Imagen 2. Vista en planta del detalle del diseño geométrico y ubicación del puente en la zona de interés. Fuente: Estudio aportado por la Gobernación de Antioquia- secretaria de infraestructura física.

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.00 m. distribuidos así: dos (2) carriles 3.95 m. New Jersey de 0.35 m. a cada lado y andén de 1.20 m. a cada lado. Según se muestra en la siguiente figura:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

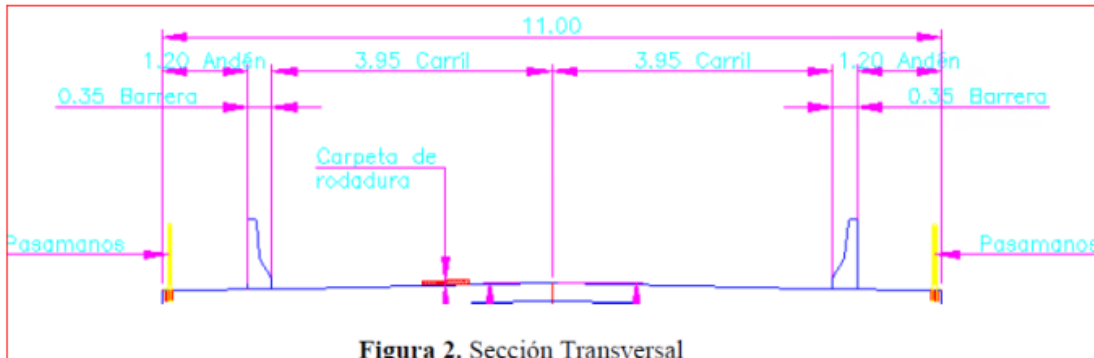


Figura 2. Sección Transversal

Imagen 3. Sección transversal del puente con sus dimensiones. Fuente: Estudio aportado por la Gobernación de Antioquia- secretaria de infraestructura física.

La ubicación, dimensiones y geometría, y características técnicas de las obras de ocupación de cauce serán las que se presentan en los planos y diseños aportados por el peticionario con la solicitud del permiso.

Admitir los planos, diseños y memorias de cálculo de las obras hidráulicas presentadas por La Gobernación de Antioquia, de acuerdo con lo consignado en la documentación allegada a CORANTIOQUIA mediante radicado externo 160TH-COI2505-19372 del 27 de mayo de 2025, que reposa en el expediente TH8-2025-35.

Para esta ocupación de cauce la Gobernación de Antioquia, debe dar estricto cumplimiento a la documentación presentada a la Corporación mediante radicado externo No. 160TH-COI2505-19372 del 27 de mayo de 2025, la cual incluye estudios hidrológicos, estudios hidráulicos, estudios geotécnicos y de socavación, recomendaciones constructivas, Plan de Manejo Ambiental - PMAy otros documentos técnicos entregados con la solicitud, además tener en cuenta las siguientes medidas ambientales:

- Con el fin de evitar la caída de material al cauce del río Porce, provenientes de la ejecución de las obras de ocupación de cauce autorizadas, deberán disponerse en las riberas, trinchos revestidos con geotextil u otro tipo de barrera de protección y retención de material.
- En caso de que caiga material en las riberas o cauce de los drenajes naturales, éste deberá ser retirado de inmediato, manteniendo de esta forma las condiciones originales de los mismos.
- En el área del proyecto y de los trabajos de construcción no se desarrollarán actividades como aprovisionamiento de combustibles y lubricantes.
- El mantenimiento, incluyendo el lavado y purga de maquinaria y de otros equipos que se utilicen en la ejecución del proyecto, se deberá desarrollar en sitios adecuados para tal fin y que se encuentren cerca al proyecto.
- No se permitirá el uso, tránsito o estacionamiento de equipo móvil en el lecho de las fuentes de agua, ni en sitios distintos del frente de obra.
- Se deberán acatar todas las disposiciones del Decreto 948/95 en materia de aire, emisiones y ruido y la Resolución 472 de febrero de 2017 en cuanto al manejo, transporte y disposición de residuos sólidos.
- El permiso de ocupación de cauce estará sujeto al control y seguimiento ambiental por parte de CORANTIOQUIA de acuerdo con la normatividad y lineamientos Corporativos respectivos.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

• *Terminadas las obras y realizada las acciones de reconformación del terreno y restitución de los cauces, el beneficiario del permiso deberá avisar a la Oficina Territorial tahamies y presentar un informe con el registro fotográfico del procedimiento y descripción de las medidas ambientales implementadas, con los respectivos certificados y reportes que los sustentan.*

• *Durante el proceso constructivo de las obras objeto de ocupación de cauce del presente permiso, deberán aplicarse todas las recomendaciones técnicas del estudio hidráulico, geotécnico y de socavación, presentado por el solicitante, y con el cumplimiento de las especificaciones que se describen en los planos y diseños.*

• *Para el desarrollo de los trabajos de construcción de las obras de cruce, estas deben hacerse con la mínima intervención del cauce del río Porce, garantizando que no se afectará la dinámica y equilibrio hidráulico para no activar procesos erosivos en otros sectores del canal natural y sedimentación de las aguas. Terminado el proceso constructivo, se debe proceder reconformar las márgenes intervenidas, retiro de la maquinaria, materiales e insumos utilizados durante ese proceso, y a la limpieza de la zona de trabajos, dejando el área en iguales o mejores condiciones a como estaba antes de la intervención.*

• *Se prohíbe arrojar en las aguas, escombros, tierra o desechos sólidos, aceites, grasas y combustibles generados por la maquinaria que intervenga en el proceso.*

• *Es importante señalar que, para los trabajos de construcción de las obras de ocupación se debe tenerse muy en cuenta los determinantes ambientales de Corantioquia, así como los definidos por los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Santa Rosa de Osos y Yolombó; así las cosas, deben analizarse los resultados de los estudios de Amenaza y Riesgo por inundación y movimiento en masa de los convenios No 9901 Fase II, y el convenio No 1502-6 de 2015, Santa Rosa de Osos, para que se realicen y verifiquen los diseños respectivos a fin de garantizar que el nuevo puente sea seguro y funcional.*

De igual manera se tendrán que tener muy en cuenta los determinantes de: POMCA Rio Guadalupe-Medellin, -ZFP-, y del SILAP La Cumbre, aplicables para la zona de ubicación del proyecto, los cuales deben incorporarse en los estudios y diseños, y en el manejo ambiental en etapa constructiva y operativa del proyecto.

• *Al momento de realizar las obras constructivas del permiso de ocupación de cauce, el interesado deberá implementar las medidas de prevención, corrección y mitigación necesarias para evitar cualquier tipo de afectación negativa sobre los recursos naturales y medio ambiente, principalmente el recurso hídrico, el recurso flora y fauna, y el componente social.*

• *Una vez terminados los trabajos para desarrollo de las obras objeto del permiso de ocupación de cauce, se debe reestablecer las zonas de retiro y protección a la fuente hídrica del río Porce en cumplimiento de lo establecido en los EOT vigentes en ambos municipios. (ZFP)*

• *El material pétreo requerido para construcción de las obras de qué trata el presente trámite, será adquirido de canteras o depósitos de materiales que estén debidamente legalizadas.*

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

• *En caso de requerir intervención uso y/o aprovechamiento de otros recursos naturales en la zona de obras y trabajos del proyecto, tales como: aprovechamiento forestal, usos de aguas de fuentes hídricas, vertimientos de aguas residuales no domésticas y domésticas, etc; estos deben ser solicitados formalmente ante Corantioquia, y no podrán intervenir ni usarse sin un previo permiso de la autoridad ambiental competente.*

Nota: De acuerdo con lo observado en campo, y con base a los diseños de la obra hidráulica a construir, se necesitará de la intervención de cobertura vegetal objeto de permisos, por lo que debe realizarse el inventario forestal al detalle y hacer la solicitud formal del trámite de permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental correspondiente según el tipo de especies a intervenir.

Se debe tener muy en cuenta que el concepto ambiental de viabilidad de permiso de ocupación de cauce de que trata el presente trámite no implica de ninguna manera la constitución de servidumbres, ni ningún tipo de consentimiento o autorización para ocupación, ejecución de obras y/o tránsito de predios particulares; en caso de presentarse conflictos de esta naturaleza, deben dirimirse a través de las autoridades competentes según la normatividad vigente.

Cualquier afectación negativa sobre los recursos naturales, medio ambiente, infraestructura pública o predios particulares derivadas de la no aplicación de las recomendaciones aquí explicadas será responsabilidad exclusiva del interesado, es decir, La Gobernación de Antioquia.

La oficina jurídica de la Corporación determinará lo de su competencia con base a lo explicado en el presente informe.

(...)".

Que CORANTIOQUIA de acuerdo con el artículo 31 numerales 2, 9, 12, de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el artículo 33 ibidem, tiene el carácter de máxima autoridad ambiental en la zona objeto de la solicitud, por lo tanto, es el ente llamado a ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, el aire, y los demás recursos naturales renovables y preservación del medio ambiente, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. Función que encuentra sustento igualmente al principio de precaución consagrado en el artículo 1° numeral 6 de la Ley 99 de 1993.

Que es función de CORANTIOQUIA, en su jurisdicción, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, de conformidad con el numeral 9 del artículo 31 de la citada Ley.

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 42 del Código de Recursos Naturales, Decreto-Ley 2811 de 1974, pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por el código que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por los particulares.

Que el artículo 83 de norma en comento, dispone que:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

“(…)

Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:

a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;

b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;

c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;

d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;

e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;

f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.”.

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 en su artículo 102 dispone que quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.

Que en el mismo sentido, el artículo 132 de la norma en comento, dispone que *“Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional”.*

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.3.1, se establece lo que debe entenderse por cauce natural de una fuente hídrica y se indica que, se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.

Que en el artículo 2.2.3.2.3.2 de la norma en cita, se indica el concepto de playa fluvial y playa lacustre y al respecto precisa que, playa fluvial es la superficie de terreno comprendida entre la línea de las bajas aguas de los ríos y aquella a donde llegan éstas, ordinaria y naturalmente en su mayor incremento. Mientras que playa lacustre es la superficie de terreno comprendida entre los más bajos y los más altos niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o laguna.

Que el artículo 2.2.3.2.5.1 del mismo estatuto, establece que el derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad a lo establecido en el Decreto-Ley 2811 de 1974:

- a. Por ministerio de la ley
- b. Por concesión
- c. Por Permiso y
- d. Por asociación

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto en estudio, dispone que la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere permiso que se otorgará por la autoridad ambiental competente.

Que en la citada norma, el artículo 2.2.3.2.19.2 indica que los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce.

Que el artículo 2.2.3.2.19.5 del decreto en referencia establece que las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones.

b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y artes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación éste no podrá ser iniciado.

Que en este mismo sentido, conforme a lo descrito en el artículo 2.2.3.2.19.6 ibidem, los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos deben incluir los estudios, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria, planos y presupuesto deben ser sometidos a aprobación y registro por la Autoridad Ambiental competente.

Que una vez analizada la normatividad anterior, se tiene que en nuestra legislación la ocupación de cauce es un permiso que ostenta una connotación de excepcionalidad, es decir, solo es viable su autorización debido a ciertas condiciones especiales que son objeto de análisis para cada caso concreto, ello, por ser los cauces bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles, es decir, el otorgamiento del permiso de ninguna manera implica una transferencia de dicho derecho en cabeza del Estado al particular, puesto que solo permite que se acceda a la utilización de un bien público cuya función es servir a la comunidad, sin que con ese permiso se pierda esta última connotación.

Que acorde con el Informe Técnico con radicado Nro. 160TH-IT2511-11495 del 28 de noviembre de 2025, junto con la información aportada por el interesado en su solicitud, así como los datos obrantes en los archivos de la Corporación y la normativa enunciada, esta Oficina Territorial considera viable ambiental y técnicamente otorgar permiso de ocupación de cauce a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, con NIT. Nro. 890.900.286-0, para llevar a cabo una obra consistente en la construcción del puente en la vía Puente Gavino – Gómez Plata – Carolina del Príncipe – La Herradura – partidas de Guadalupe – Guadalupe, en las coordenadas planas MagnaSirgas origen Nacional X: 4756820.83, y Y: 2284559,00 o coordenadas geográficas en el acceso al predio a intervenir 6°34' 15.43"N 75°12'0.91"W, en las veredas La Lomita (La Clara) y La Cumbre de los Municipios de Santa Rosa de Osos y Yolombó, respectivamente, en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

Que el interesado deberá tener en cuenta las recomendaciones señaladas en el Informe Técnico con radicado Nro. 160TH-IT2511-11495 del 28 de noviembre de 2025.

Que no sobra recordar que de conformidad con la Ley 1333 de 2009, la violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de recursos naturales renovables conlleva la imposición de sanciones.

Que en mérito de lo expuesto, el Jefe (E) de la Oficina Territorial Tahamíes, de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,

RESUELVE

Artículo 1. OTORGAR Permiso de Ocupación de Cauce Permanente a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, con NIT. Nro. 890.900.286-0, para llevar a cabo una obra consistente en la construcción del puente en la vía Puente Gavino – Gómez Plata – Carolina del Príncipe – La Herradura – partidas de Guadalupe – Guadalupe, en las coordenadas planas MagnaSirgas origen Nacional X: 4756820.83, y Y: 2284559,00 o coordenadas geográficas en el acceso al predio a intervenir 6°34' 15.43"N 75°12'0.91"W, en las veredas La Lomita (La Clara) y La Cumbre de los Municipios de Santa Rosa de Osos y Yolombó, respectivamente, en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia, y con las especificaciones según se indica en las recomendaciones del informe técnico con radicado Nro. 160TH-IT2511-11495 del 28 de noviembre de 2025.

Artículo 2. APROBAR los planos, diseños y memorias de cálculo de las obras hidráulicas presentadas por la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, de acuerdo con lo consignado en la documentación allegada a CORANTIOQUIA mediante radicado externo Nro. 160TH-COE2505-19372 del 27 de mayo de 2025, que reposa en el expediente TH8-2025-35, de acuerdo con lo indicado en el Informe Técnico con radicado Nro. 160TH-IT2511-11495 del 28 de noviembre de 2025.

Parágrafo: En caso de detectarse efectos no previstos durante el tiempo de ejecución y operación de la obra aprobada, se deberá informar este hecho a la corporación para que ésta determine y exija la adopción de las medidas que considere necesarias. El incumplimiento de estas medidas será causal para la aplicación de las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la normativa vigente, en especial a las contempladas en la Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 de 2024.

Artículo 3. La GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, con NIT. Nro. 890.900.286-0, debe dar estricto cumplimiento a la documentación técnica presentada a la Corporación mediante radicado externo Nro. 160TH-COE2505-19372 del 27 de mayo de 2025, la cual incluye estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación, y otros documentos técnicos entregados con la solicitud, y tener en cuenta además, las siguientes medidas ambientales:

- Con el fin de evitar la caída de material al cauce del río Porce, provenientes de la ejecución de las obras de ocupación de cauce autorizadas, deberán disponerse en las riberas, trinchos revestidos con geotextil u otro tipo de barrera de protección y retención de material.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

- En caso de que caiga material en las riberas o cauce de los drenajes naturales, éste deberá ser retirado de inmediato, manteniendo de esta forma las condiciones originales de los mismos.
- En el área del proyecto y de los trabajos de construcción no se desarrollarán actividades como aprovisionamiento de combustibles y lubricantes.
- El mantenimiento, incluyendo el lavado y purga de maquinaria y de otros equipos que se utilicen en la ejecución del proyecto, se deberá desarrollar en sitios adecuados para tal fin y que se encuentren cerca al proyecto.
- No se permitirá el uso, tránsito o estacionamiento de equipo móvil en el lecho de las fuentes de agua, ni en sitios distintos del frente de obra.
- Se deberán acatar todas las disposiciones del Decreto 948/95 en materia de aire, emisiones y ruido y la Resolución 472 de febrero de 2017 en cuanto al manejo, transporte y disposición de residuos sólidos.
- El permiso de ocupación de cauce estará sujeto al control y seguimiento ambiental por parte de CORANTIOQUIA de acuerdo con la normatividad y lineamientos Corporativos respectivos.
- Terminadas las obras y realizada las acciones de reconformación del terreno y restitución de los cauces, el beneficiario del permiso deberá avisar a la Oficina Territorial Tahamíes y presentar un informe con el registro fotográfico del procedimiento y descripción de las medidas ambientales implementadas, con los respectivos certificados y reportes que los sustentan.
- Durante el proceso constructivo de las obras objeto de ocupación de cauce del presente permiso, deberán aplicarse todas las recomendaciones técnicas del estudio hidráulico, geotécnico y de socavación, presentado por el solicitante, y con el cumplimiento de las especificaciones que se describen en los planos y diseños.
- Para el desarrollo de los trabajos de construcción de las obras de cruce, estas deben hacerse con la mínima intervención del cauce del río Porce, garantizando que no se afectará la dinámica y equilibrio hidráulico para no activar procesos erosivos en otros sectores del canal natural y sedimentación de las aguas. Terminado el proceso constructivo, se debe proceder reconformar las márgenes intervenidas, retiro de la maquinaria, materiales e insumos utilizados durante ese proceso, y a la limpieza de la zona de trabajos, dejando el área en iguales o mejores condiciones a como estaba antes de la intervención.
- Se prohíbe arrojar en las aguas, escombros, tierra o desechos sólidos, aceites, grasas y combustibles generados por la maquinaria que intervenga en el proceso.
- Es importante señalar que, para los trabajos de construcción de las obras de ocupación se debe tenerse muy en cuenta los determinantes ambientales de Corantioquia, así como los definidos por los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Santa Rosa de Osos y Yolombó; así las cosas, deben analizarse los resultados de los estudios de Amenaza y Riesgo por inundación y movimiento en masa de los convenios No 9901 Fase II, y el convenio No 1502-6 de 2015, Santa Rosa de Osos, para que se realicen y

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

verifiquen los diseños respectivos a fin de garantizar que el nuevo puente sea seguro y funcional.

De igual manera se tendrán que tener muy en cuenta los determinantes de: POMCA Rio Guadalupe-Medellín, -ZFP-, y del SILAP La Cumbre, aplicables para la zona de ubicación del proyecto, los cuales deben incorporarse en los estudios y diseños, y en el manejo ambiental en etapa constructiva y operativa del proyecto.

- Al momento de realizar las obras constructivas del permiso de ocupación de cauce, el interesado deberá implementar las medidas de prevención, corrección y mitigación necesarias para evitar cualquier tipo de afectación negativa sobre los recursos naturales y medio ambiente, principalmente el recurso hídrico, el recurso flora y fauna, y el componente social.
- Una vez terminados los trabajos para desarrollo de las obras objeto del permiso de ocupación de cauce, se debe reestablecer las zonas de retiro y protección a la fuente hídrica del rio Porce en cumplimiento de lo establecido en los EOT vigentes en ambos municipios. (ZFP)
- El material pétreo requerido para construcción de las obras de qué trata el presente trámite, será adquirido de canteras o depósitos de materiales que estén debidamente legalizadas.
- En caso de requerir intervención uso y/o aprovechamiento de otros recursos naturales en la zona de obras y trabajos del proyecto, tales como: aprovechamiento forestal, usos de aguas de fuentes hídricas, vertimientos de aguas residuales no domésticas y domésticas, etc; estos deben ser solicitados formalmente ante Corantioquia, y no podrán intervenir ni usarse sin un previo permiso de la autoridad ambiental competente.

Artículo 4: Hace parte integral de la presente decisión el Informe Técnico con radicado Nro. 160TH-IT2511-11495 del 28 de noviembre de 2025.

Artículo 5: El permisionario terminadas las obras y realizada las acciones de reconfiguración del terreno y restitución de los cauces, dará aviso a la Oficina Territorial Tahamíes con sede en el Municipio de Santa Rosa de Osos y presentará un informe con el registro fotográfico del procedimiento y descripción de las medidas ambientales implementadas, con los respectivos certificados y reportes que los sustentan, con el fin de realizar el respectivo recibo de obra y aprobación (de conformidad con el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015).

Artículo 6: La autoridad Ambiental podrá modificar total o parcialmente el presente permiso de ocupación de cauce, previo concepto técnico, de manera unilateral cuando por cualquier causa hayan variado las circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta para otorgarlo o a solicitud del titular.

Parágrafo 1. En caso de daño o afectación a obras de infraestructura existentes como viviendas, vías, redes eléctricas o telefónicas y recursos naturales como suelo, fauna, flora y suelo y que sean producto de la no aplicación de los requerimientos aquí exigidos, será responsabilidad exclusiva del titular del permiso y deberá realizar todas las actividades necesarias para corregir los efectos que puedan ser ocasionados.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



160TH-COI2512-4880

Parágrafo 2. La Corporación podrá determinar en un momento dado, el retiro o demolición de la obra o en su defecto la construcción de obras complementarias en predios donde se presenten problemas u afectaciones a los recursos naturales y a terceros.

Artículo 7: No es permisible el traspaso total o parcial del presente permiso a otra persona sin previa autorización de la Corporación quien podrá negarlo por utilidad pública o interés social.

Artículo 8: Este permiso es totalmente revocable e implica como requisito indispensable para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas so pena de incurrir en sanciones legales.

Artículo 9: Principio de Precaución. Las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

Artículo 10: De acuerdo con la Resolución Nro. 040-RES2002-904 del 25 de febrero de 2020, modificada por la Resolución Nro. 040-RES2104-2146 del 20 de abril del 2021, la facturación por la prestación del servicio de control y seguimiento al permiso, concesión, licencia, autorización o instrumento de control y manejo ambiental se efectuará una vez se preste el servicio. La corporación realizará la liquidación en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, después de cerrar el ciclo de control y seguimiento respectivo, y el usuario contará con el mismo plazo para efectos de pago.

Artículo 11: La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia podrá realizar las visitas de control y seguimiento que considere pertinentes para verificar el cabal cumplimiento de lo exigido en la presente Resolución, para lo cual el permisionario deberá facilitar la supervisión que pueda llevarse a cabo, en concordancia a lo señalado en el artículo 2.2.3.2.19.2 del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 12: Si las obras autorizadas requieren hacerse en predios de propiedad privada, de ninguna manera este trámite otorga derechos sobre los inmuebles en que se deban ejecutar las obras, el permisionario deberá gestionar los permisos o servidumbres necesarias para su ejecución.

Artículo 13: La violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables conllevará a la imposición de las sanciones contempladas en la Ley 1333 de 2009, previo el trámite sancionatorio correspondiente.

Artículo 14: Notificar el presente acto administrativo en los términos de los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, con NIT. Nro. 890.900.286-0, representada legalmente por el señor ANDRÉS JULIÁN RENDON CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.440.458, a quien haga sus veces o a quien este autorice para tal fin.

Parágrafo: De no ser posible la notificación electrónica, procédase a surtir la misma en los términos de los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160TH-COI2512-4880

Artículo 15: Contra la presente Resolución, procede el recurso de reposición ante el Jefe de la Oficina Territorial Tahamíes con sede en el Municipio de Santa Rosa de Osos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en los términos del artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

Artículo 16: De conformidad con el artículo 54 de la Ley 1437 de 2011-CPACA., el interesado podrá actuar, es decir, presentar solicitudes, aclaraciones o recursos de reposición ante CORANTIOQUIA, utilizando medios electrónicos; previo registro de su dirección de correo electrónico en sirena.corantioquia.gov.co, caso en el cual se continuará la actuación por este medio, a menos que el interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre que hubiesen sido registradas hasta antes de las doce de la noche del último día de plazo y se radicarán el siguiente día hábil.

Artículo 17: De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, esta Resolución deberá ser publicada en el boletín de la Corporación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación.

Dado en Santa Rosa de Osos, el 29 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



RUBIEL ALBERTO AGUDELO CHEVERRI
Jefe (E) Oficina Territorial Tahamíes

Expediente: TH8-2025-35

Tiempo: cinco (05) horas

Asignación: TH-25-8520

Anexo: 160TH-IT2511-11495, treinta y nueve (39) páginas

Elaboró: Carlos Daniel Ogaza Márquez 

Revisó: Rubiel Alberto Agudelo Echeverri 

Fecha de elaboración: 2025-12-01

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co